副　本

# 訴　　状

令和７年７月３０日

さいたま地方裁判所　民事部　御中

原告訴訟代理人　弁護士　一　　樂　　邦　　彦

〒３３６－０９１６　　埼玉県さいたま市緑区宮本一丁目１９番地７

原　　告　　大　　浦　　榮　　子

〒１６０－０００４　　東京都新宿区四谷１－１３　山水ビル３階

津の守坂法律事務所（送達場所）

上記訴訟代理人　弁護士　　一　　樂　　邦　　彦

電　話　０３－５３６６－１２３７

ＦＡＸ　０３－５３６６－１２３８

〒５５６－００２１　　大阪府大阪市浪速区幸町二丁目１番１７－５０２号

被　　告　　正　　木　　迅　　生

損害賠償請求事件

訴訟物の価額　８３４万６６５６円

貼用印紙額　　４万４０００円

## 請求の趣旨

1　被告は、原告に対し、８３４万６６５６円及びこれに対する令和７年２月５日から支払い済みまで年３％の割合による金員を支払え。

2　訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

## 請求の原因

1　事故の発生（以下「本件事故」という。甲１）

別紙１（１）記載のとおり。

2　責任原因

別紙１（２）記載のとおり。

なお、事故現場に至る道路には、被告車両が通過した事故現場手前の信号機の設置された交差点の出口から、事故現場に至るまで５０メートル以上にわたって視界を遮るものがなく、極めて見通しの良い状況にあった。それにもかかわらず、被告は、原告に約１５．４メートルの地点に接近するまで道路を横断している原告の存在に気が付かず、本件事故を惹起したものであるから、被告には著しい前方不注視があったものと認められる。

3　原告の傷害及び後遺障害

（１）受傷内容及び治療経過

別紙１（３）記載のとおり。

原告は、さいたま赤十字病院退院後は、高齢者ケアセンターのぞみにおいて、通所リハビリを受けた。同センターへの通所は、令和６年７月以降も継続しているが、後遺障害診断書に記載された症状固定日が令和６年７月８日であることから、同年６月分までを損害として計上した。

（２）後遺障害

原告の傷害については、令和６年７月８日、さいたま赤十字病院において、

同日を症状固定日とする後遺障害診断書（甲１７）が発行され、自賠責保険において、以下のとおり、後遺障害等級が認定され、これらを併合して別表第二併合第１２級と認定された（甲１８）。

ア　左足関節の機能障害　　別表第二第１２級７号

イ　左脛骨骨幹部骨折、左腓骨骨折後の左膝の痛み　別表第二第１４級９号

ウ　左橈尺骨骨幹部骨折後の左上腕の痛み　別表第二第１４級９号

エ　左中足骨骨折後の左踵、左小趾の痛み　別表第二第１４級９号

４　原告の損害

別紙２記載のとおりであるが、以下のとおり、主張を補充する。

（１）休業損害について

原告は、本件事故当時、夫と同居し、夫のために家事に従事する者であった。

（２）傷害慰謝料及び後遺傷害慰謝料について

以下の事情を、慰謝料額の算定において斟酌するべきである。

ア　被告は、本件事故発生後、原告を救護することなく、現場から逃走した。

イ　本件事故後、被告は、原告に対して一切連絡をしなかった。原告の娘の夫が被告に電話をかけた際には謝罪の言葉を口にしたが、その後、被告から原告に連絡することは一度もなかった。

ウ　令和５年９月７日、原告から委任を受けた原告代理人が、被告に対し、受任通知とともに原告が健康保険組合から提出を求められた「誓約書」の用紙を送付し、「誓約書の」の作成及び返送を求めたが、被告からは何らの応答もなかった（甲１９）。

エ　令和５年１２月１３日、原告代理人が被告に対し、原告が介護保険を受給する際に提出を求められた「第三者行為による損害賠償金納入誓約書」の用紙を送付し、その作成及び返送を求めたが、被告からは何らの応答もなかった（甲２０）。

オ　被告は任意保険に加入しておらず、刑事訴訟の公判期日において、「私は、任意保険には入っていなかったので、自賠責保険の会社に事故のことを連絡

し、賠償の対応をお願いしています。」などと供述している（甲２）が、自賠責保険会社が示談代行手続を行うことはないし、自賠責保険金は、すべて、原告からの被害者請求に基づいて支払われたものであり、被告は何らの手続きも履践していないし、１円も賠償金を支払っていない。

５　請求

よって、原告は、被告に対し、本件交通事故による損害賠償請求権に基づき、８３４万６６５６円及びこれに対する自賠責保険金の最終支払日の翌日である令和７年２月５日から支払い済みまで年３％の割合による遅延損害金の支払いを求める。

**証拠方法**

１　甲第１号証　　交通事故証明書
２　甲第２号証　　刑事訴訟記録
３　甲第３号証　　診断書（さいたま赤十字病院）
４　甲第４号証　　領収書（さいたま赤十字病院）
５　甲第５号証　　診断書（大宮共立病院）
６　甲第６号証　　領収書（大宮共立病院）
７　甲第７号証　　請求書（高齢者ケアセンターのぞみ）
８　甲第８号証　　介護用品費領収書
９　甲第９号証　　病衣・紙オムツ代領収書（さいたま赤十字入院時）
１０　甲第１０号証　　病衣・紙オムツ代領収書（大宮共立病院入院時）
１１　甲第１１号証　　介護タクシー代領収書
１２　甲第１２号証　　文書料領収書
１３　甲第１３号証　　装具費領収書
１４　甲第１４号証　　住宅改造費領収書
１５　甲第１５号証　　住民票の写し
１６　甲第１６号証　　保険金お支払のご案内（自賠責保険金）

１７　甲第１７号証　　自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書

１８　甲第１８号証　　後遺障害等級認定結果のご通知

１９　甲第１９号証　　受任通知

２０　甲第２０号証　　ご連絡

## 附属書類

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 訴状副本 | １通 |
| 2 | 甲号証写し | 各２通 |
| 3 | 訴訟委任状 | １通 |

以上

（別紙1）

原告　大浦榮子
被告　正木迅生

## 事案の概要

### (1) 事故の発生

| 項目 | 原告側の主張 | | | | 証拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | R5.7.18　10:33 AM 頃 | | | | 甲1 |
| 場所 | 埼玉県さいたま市緑区宮本一丁目19番地7 | | | | 甲1 |
| 関係車両等 | 原告 | 歩行者 | | | 甲1 |
| | 被告車 | 自家用普通乗用自動車 | 登録番号: | なにわ301ら2477 | 甲1 |
| | | 運転者: 被告 | 所有者: | 不明 | |
| 態様 | 道路横断中の原告に、被告車両が衝突した。 | | | | 甲2 |

### (2) 責任原因

| | | |
|---|---|---|
| 被告 | 民法709条（道路交通法70条（前方注視義務）違反） | |
| 被告 | 自賠法3条 | |

### (3) 受傷内容等

| 受傷者 | 原告 | 生年月日: S11.1.31 | （事故時87歳） | | | | 甲1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 職業: 家事従事者 | | | | | 甲15 |
| 傷病名 | 肝損傷、脾損傷、左多発肋骨骨折、左血気胸、左橈骨尺骨骨折、左脛骨骨幹部骨折、左腓骨骨折、左足趾骨折、左足部骨折、左足背剥皮創、左大腿筋肉内血腫、多発性外傷、肺動脈血栓塞栓症、左胸水貯留等 | | | | | | 甲3 |
| 治療経過 | 医療機関等 | 入院/通院 | 開始 | 終了 | 入院 | 実通院 | |
| | さいたま赤十字病院 | 入院 | R5.7.18 | R5.8.16 | 30 | | 甲3、甲4 |
| | 大宮共立病院 | 入院 | R5.8.16 | R5.8.23 | 8 | | 甲5、甲6 |
| | さいたま赤十字病院 | 入院 | R5.8.23 | R5.8.28 | 6 | | 甲3、甲4 |
| | 大宮共立病院 | 入院 | R5.8.28 | R5.10.26 | 60 | | 甲5、甲6 |
| | さいたま赤十字病院 | 通院 | R5.11.13 | R6.7.8 | — | 3 | 甲3、甲4 |
| | 高齢者ケアセンターのぞみ | 通院 | R5.11.30 | R6.6.30 | — | 69 | 甲7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | — | | |
| | （通院日重複） | | | | −3 | 0 | |
| | | 通算 | R5.7.18 | R6.7.8 | 101 | 72 | |

（別紙2）

原告　大浦榮子
被告　正木迅生

## 損害額一覧表

**人身損害**

| 項目 | 原告側<br>主張額 | 内訳・理由等 | | 書証 |
|---|---|---|---|---|
| 治療費 | ¥585,841 | ¥159,710 | さいたま赤十字病院 | 甲4 |
| | | ¥300,154 | 大宮共立病院 | 甲6 |
| | | ¥125,977 | 高齢者ケアセンターのぞみ | 甲7 |
| 文書料 | ¥14,900 | 警察用診断書・後遺障害診断書・印鑑登録証明書・住民票の写し | | 甲4の3<br>甲4の9<br>甲12 |
| 介護用品費 | ¥38,998 | | | 甲8 |
| 病衣・紙オムツ代 | ¥129,646 | ¥32,076 | さいたま赤十字病院入院中に使用。 | 甲9 |
| | | ¥97,570 | 大宮共立病院入院中に使用。 | 甲10 |
| 入院雑費 | ¥151,500 | 日額1500円×101日 | | |
| 病院間搬送費 | ¥11,520 | 介護タクシー代 | | 甲11 |
| 通院付添費 | ¥9,900 | さいたま赤十字病院（通院3日） | | |
| 装具費 | ¥75,470 | 大宮義肢研究所 | | 甲13 |
| 住宅改造費 | ¥9,130 | | | 甲14 |
| 休業損害 | ¥1,401,473 | 令和5年女性学歴計70歳以上平均賃金(2,956,900円)を基礎として、症状固定日までの入院101日及び通院72日分を算定。 | | 甲15 |
| 逸失利益 | ¥1,170,944 | 令和5年女性学歴計70歳以上平均賃金(2,956,900円)を基礎として、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間3年（症状固定時88歳の平均余命の1/2）として算定。 | | 甲15<br>甲17<br>甲18 |
| 傷害慰謝料 | ¥3,037,666 | 入院101日、通院期間256日として赤本別表Ⅰに基づいて慰謝料額を算定し、本件事故後に被告が逃走したこと、事故後、全く連絡をせず、原告からの協力要請にも応じず、賠償金を1円も支払っていないことを勘案すると、その1.3倍とすることが相当である。 | | 甲2<br>甲19<br>甲20 |
| 後遺障害慰謝料 | ¥3,770,000 | 上記の事情に加え、原告に左膝、左上腕、左踵、左小趾等多部位にわたる疼痛が残存していることを勘案すると、赤本による第12級の慰謝料額の1.3倍を認めることが相当である。 | | 甲2<br>甲17<br>甲18 |
| 小計 | ¥10,406,988 | | | |
| 過失相殺 | 0% | 原告が高齢者であること、事故現場前方の見通しがよく、被告に著しい過失があったと認められることから、被告に100%の過失がある。 | | 甲2 |
| 過失相殺後 | ¥10,406,988 | | | |
| 損害の填補 | | | | |
| 自賠責保険金 | ¥-970,585 | ¥-1,110,010 | 2023/12/27支払い | 甲16 |
| | | ¥139,425 | 支払日までの遅延損害金 | |
| | ¥-62,069 | ¥-89,990 | 2024/2/1支払い | 甲16 |
| | | ¥27,921 | 支払日までの遅延損害金 | |
| | ¥-1,786,465 | ¥-2,070,000 | 2025/2/4支払い | 甲16 |
| | | ¥283,535 | 支払日までの遅延損害金 | |
| 控除後 | ¥7,587,869 | | | |
| 弁護士費用 | ¥758,787 | | | |
| 合計 | ¥8,346,656 | | | |